

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 210/2541 พนักงานอัยการ จังหวัด สุโขทัย
นาง กล อบ แก้ว วิลัย หรือเกตุเถื่อน

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 283, มาตรา 318

การที่จำเลยหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะพาผู้เสียหายไปทำงานในร้านอาหารแต่กลับพาไปขายให้แก่ บ. เพื่อให้คำประเวณีจะนับว่าผู้เสียหายเต็มใจไปด้วยไม่ได้ เพราะผู้เสียหายไม่ได้เต็มใจไปคำประเวณีมาแต่ต้น แต่ไปกับจำเลยเพราะจำเลยหลอกลวงว่าจะพาไปทำงานที่ร้านขายอาหารของน้องสาวจำเลยและการที่จำเลยหลอกลวงผู้เสียหายแล้วพาผู้เสียหายไปขายให้แก่บ. เพื่อให้คำประเวณี ก็เป็นที่เห็นได้ว่า จำเลยมีเจตนาที่จะล่อผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจารและเพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น โดยใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหาย จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 วรรคสอง และมาตรา 318 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 วรรคสอง, 318 วรรคสาม

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 วรรคสอง, 318 วรรคสาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นธุระจัดหาล่องไปหรือชักพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงอายุยังไม่เกินสิบแปดปีจำคุก 10 ปี ฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีเพื่อหากำไรและเพื่ออนาจารจำคุก 8 ปี รวมจำคุก 18 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนางสาวคำหล้า กลิ่นสุคนธ์ ผู้เสียหายเบิกความเป็นพยานว่าจำเลยชักชวนให้ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารของน้องสาวจำเลยที่จังหวัดราชบุรี มีรายได้ดี และยังมีเงินพิเศษหรือค่าทิปอีกด้วย เมื่อผู้เสียหายไปด้วย จำเลยได้พาไปบ้านน้องสาวจำเลย ซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นร้านอาหาร หลังจากนั้นจำเลยกับน้องสาวจำเลยพาไปบ้านนายบุญยงค์ซึ่งมีผู้หญิงอยู่ในบ้านประมาณ 10 คน ต่อมาดี 4 ถึง 5 วัน นายบุญยงค์ให้ผู้เสียหายไปค้าประเวณีโดยบอกว่าจำเลยได้พาผู้เสียหายมาขายให้แก่ นายบุญยงค์แล้ว ผู้เสียหายไม่ได้พูดอะไรเพราะกลัวนายบุญยงค์ หลังจากนั้นมีคนขับรถมารับส่งไปรับแขกทุกวัน โดยแขกจะให้เงินไว้กับนายบุญยงค์ และโจทก์มีนางดวงดาว แสงนุมน ผู้เสียหายเบิกความสนับสนุน ร้อยตำรวจเอกสุพจน์ มัจฉาเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ชั้นสอบสวนจำเลยให้การตามบันทึกคำให้การเอกสารหมาย ป.จ.2 จำเลยเบิกความว่า ผู้เสียหายขอให้ทำงานให้ทำที่จังหวัดราชบุรี จำเลยจึงพาไปที่บ้านนางยุภาและเบิกความตอบโจทก์ถามค้านว่า

ให้การชั้นสอบสวนโดยไม่สมัครใจส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวในเอกสาร
หมาย ป.จ.2 นั้นถูกต้อง เห็นว่า จำเลยเบิกความรับว่าเป็นผู้พาผู้เสียหายไปจังหวัด
ราชบุรี จึงเชื่อสมกับคำเบิกความของพยานโจทก์ จำเลยเองก็รับว่ารายละเอียดเกี่ยว
กับประวัติส่วนตัวถูกต้อง ประกอบกับร้อยตำรวจเอกสุพจน์พยานโจทก์เป็นเจ้า
พนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ ไม่มีสาเหตุกับจำเลยมาก่อน น่าเชื่อว่าจดบันทึกคำ
ให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย ป.จ.2 ไปตามที่จำเลยให้การ ซึ่งบันทึกคำให้การดัง
กล่าวก็สอดคล้องกับคำเบิกความของพยานโจทก์ พยานโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้ชักชวนผู้เสียหายไปโดยหลอกลวงว่าจะพาไปทำงานที่
ร้านอาหารของน้องสาวจำเลยแล้วพาไปขายให้แก่นายบุญยงค์เพื่อค้าประเวณี ส่วนที่
จำเลยฎีกาว่าผู้เสียหายเต็มใจไปด้วยและจำเลยไม่ได้มีเจตนาจะล่อลวงผู้เสียหายนั้น
เห็นว่า การที่จำเลยหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะพาผู้เสียหายไปทำงานในร้านอาหารแต่
กลับพาไปขายให้แก่นายบุญยงค์เพื่อให้ค้าประเวณี จะนับว่าผู้เสียหายเต็มใจไปด้วย
ไม่ได้ เพราะผู้เสียหายไม่ได้เต็มใจไปค้าประเวณีมาแต่ต้นแต่ไปกับจำเลยเพราะ
จำเลยหลอกลวงว่าจะพาไปทำงานที่ร้านขายอาหารของน้องสาวจำเลยและการที่
จำเลยหลอกลวงผู้เสียหายแล้วพาผู้เสียหายไปขายให้แก่นายบุญยงค์เพื่อให้ค้า
ประเวณีก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะล่อผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจารและเพื่อ
สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น โดยใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหาย จำเลยจึงต้องมีความผิด
ตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ โพธิ์ระ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สภาพสังคมปัจจุบันมักจะปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งว่า มีการล่อลวงและบังคับเด็ก และเยาวชนทั้งชายและหญิงไปเพื่อการอนาจารและเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นซึ่ง บางครั้งก็เป็นการล่อลวงไปเพื่อการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี แม้พระราช บัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2503 จะเอาโทษกับผู้จัดหาผู้กระทำการค้าประเวณี เพื่อผู้อื่นเป็นปกติธุระ (มาตรา 8 แต่ก็ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งไม่เปิด โอกาสให้ผู้กระทำการค้าประเวณีซึ่งส่วนมากเป็นผู้ด้อยสติปัญญาและการศึกษามี โอกาสได้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ อบรมฟื้นฟูจิตใจบำบัดรักษาโรค ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ และในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการปราบปรามการค้าประเวณีและเพื่อ คุ้มครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาจถูกล่อลวงหรือชักพาไปเพื่อการค้า ประเวณีจึงมีการยกเลิก พระราชบัญญัติ ฉบับนี้(ดูหมายเหตุท้าย พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539) มีการประกาศให้ใช้พระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 บังคับแทน ประกาศในราช กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2539 ต่อมา มีการออก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เต็ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 ยกเลิกความในมาตรา 282 และมาตรา 283 และให้ ใช้ความในมาตราดังกล่าวที่ออกใหม่ และเพิ่มมาตรา 283 ทวิ ขึ้นอีกหนึ่งมาตราสรุป สาระสำคัญได้ว่า เป็นการเพิ่มความคุ้มครองจากเดิม เฉพาะหญิง เป็น "ชายหรือ หญิง" และเรียกเป็นคำรวมว่า "บุคคล" กับ "เด็ก" โดยมีการแก้ไขกฎหมายทั้งสอง ฉบับดังกล่าวให้มีถ้อยคำสอดคล้องกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ จำเลย

หลอกลวงว่าจะพาผู้เสียหายไปทำงานร้านอาหาร โดยมีเจตนาล่อผู้เสียหายไปเพื่อการ
อนาจารและเพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น จึงยังเป็นบรรทัดฐานสำหรับกฎหมายแก้ไข
ใหม่ได้ เพราะมาตรา 283 ใหม่ ยังถือเป็นความผิดตามเดิม คงมีมาตรา 283 ทวิ ที่
กำหนดให้ความผิดบางลักษณะเป็นความผิดอันยอมความได้ ดังที่แก้ไขเพิ่มเติมว่า
มาตรา 283 ทวิ ผู้ใดพาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการ
อนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นการ
กระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรกหรือ
วรรคสองต้องระวางโทษตามที่บัญญัติในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี ความ
ผิดตามวรรคแรก และวรรคสามเฉพาะกรณีที่กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี เป็น
ความผิดอันยอมความได้ นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขถ้อยคำในมาตรา 284 จากเดิมคำ
ว่าหญิง เป็น "ผู้อื่น" ในวรรคแรก และ "บุคคล" ในวรรคสอง เพื่อให้ครอบคลุมการก
กระทำผิดแก่ชายหรือหญิง กฤษฎาภวรัทษ์